

1017785-26.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... atípico. Aplicação do CDC. Demonstrado o furto do veículo Jetta, e não comprovada a alegada fraude por parte do associado. Pagamento da indenização que se impõe. Inocorrência de danos morais. Nega-se provimento aos apelos das partes.

(TJSP; Apelação Cível 1020563-84.2017.8.26.0007; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1017785-26.2022.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017785-26.2022.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Fábio André Sampaio

Requerido:

Seven Proteção Veicular

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA

VISTOS.

FÁBIO ANDRÉ SAMPAIO, devidamente qualificado nos autos, ajuizou presente ação indenizatória contra SEVEN PROTEÇÃO VEICULAR, parte igualmente qualificada nos autos, alegando, em síntese, que firmou com a ré o contrato de proteção automotiva para o veículo marca/modelo Fiat Palio Attractive 1.4 Flex - 2014 - PLACA: FLH9275. Afirmou que o veículo se envolveu em acidente na data de 22.03.2022, sendo que a parte requerida vem se furtando à obrigação contratual de indenizá-lo, posto que, ao que parece embora ciente de tal fato no momento da contratação, a requerida alega que o autor utiliza o veículo em aplicativo de mobilidade urbana (circunstância que inviabilizaria o pagamento da indenização pretendida). Requereu a condenação ao pagamento dos valores gastos (R\$-10.673,00, devidamente corrigidos) para conserto do veículo, de R\$-53.485,00 gastos pela seguradora do terceiro envolvido no sinistro e agora dele, autor, cobrado, e danos morais no valor de R\$-10.000,00. Aos autos vieram documentos.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação a fls. 152/190. Inicialmente, impugnou a justiça gratuita concedida e a competência do juízo. No mérito, aduziu

sobre sua natureza jurídica. Afirmou que a recusa deu-se, exclusivamente, pela omissão, quando da contratação, acerca das funções exercidas pela parte autora como motorista de aplicativo, ainda que de maneira eventual. Refutou, ainda, o pedido de indenização moral e seu valor. Aos autos vieram documentos.

Houve réplica às fls. 237/246.

Instadas à especificação de provas, a ré requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 256/257); o autor pretendeu a produção de prova oral (fls. 258/260).

É o relatório. Decido.

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto desnecessária a produção de outras provas para deslinde da controvérsia e firmada a convicção do julgador.

As preliminares já foram rechaçadas por ocasião da prolação da r. decisão saneadora de fls. 247/251.

No tocante à natureza do negócio jurídico em pauta, que já gerou alguns conflitos de competência entre as Câmaras da 1ª e 3ª Subseções de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ações que envolvem associações que oferecem seguro de veículos, o Grupo Especial da Seção de Direito Privado definiu que "embora a ré seja uma associação, trata-se de uma seguradora não autorizada, como assim entende a Superintendência de Seguros Privados SUSEP. Conclui-se, então, ser um 'seguro atípico', vez que a obrigação assumida no molde de associação, em verdade, se enquadra como contrato de seguro", definindo que a competência é da 3ª Subseção. No presente caso, embora o contrato tenha sido disponibilizado por associação, foi ajustada cobertura para os eventos escolhidos pela autora, mediante remuneração, com pagamento de taxa de utilização, nos mesmos moldes do contrato de seguro. Assim, trata-se de contrato atípico de seguro de veículo, motivo pelo qual deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais. R. sentença de parcial procedência, com apelos das partes. Filiação ao programa de proteção veicular de Associação. Apelos das partes. Inocorrência de cerceamento de defesa. Contrato de seguro atípico.

Aplicação do CDC. Demonstrado o furto do veículo Jetta, e não comprovada a alegada fraude por parte do associado. Pagamento da indenização que se impõe. Inocorrência de danos morais. Nega-se provimento aos apelos das partes. (TJSP; Apelação Cível 1020563-84.2017.8.26.0007; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019)".

No mérito, o pedido é improcedente.

É fato incontroverso nos autos a existência de contrato entre as partes e a ocorrência do sinistro com danos no veículo. A controvérsia, no entanto, cinge-se sobre recusa da parte requerida em promover o pagamento da indenização securitária. A requerida fundamentou a recusa no risco excluído contido no contrato, na medida em que o autor se omitiu sobre a utilização do veículo segurado na prática de atividades comerciais, como uber, táxi etc.

Extraí-se dos documentos apresentados pelo autor que o veículo segurado de fato foi utilizado para prática de atividade comercial (motorista de aplicativo, fls. 104/134). Ademais, nos termos da cláusula 18.43 do contrato celebrado entre as partes, tem-se que "No caso de veículos que não forem cadastrados como tal, mas que, no decurso do contrato, constata-se que foram utilizados para fins comerciais, locações, inclusive táxi ou qualquer outro aplicativo de mobilidade urbana (UBER, CABIFY, 99POP, BLABLACAR, ETC.), caso ocorra qualquer evento amparado pelas condições gerais deste programa, não terá sua cobertura realizada, considerando a exposição do risco sem o devido pagamento/contribuição para o Sistema de Rateio Inteligente."

Assim, havendo disposição contratual acerca da exclusão de eventos ocorridos em veículos segurados que forem objeto da prática de atividade comercial não declarada, tem-se por legítima a recusa do réu.

Isso pois as seguradoras têm autonomia para estabelecer os riscos que cobrirão, cabendo ao consumidor concordar ou não, aderir ou não, ao que lhe está sendo ofertado. Por se tratar de indenização que encontra fundamento contratual, só deve

ser imposta à seguradora se houver plena identificação entre o fato descrito pelo segurado e a hipótese prevista no contrato, e neste caso, não foi o que ocorreu. Desta forma, se o risco afirmado pelo autor não possui cobertura contratual, pois ausente a previsão, não há fundamento para admitir o pleito condenatório. Note-se que, versando a demanda sobre um contrato de seguro, a responsabilidade da seguradora circunscreve-se apenas aos danos oriundos de risco expressamente estipulado no pacto, ensejando assim uma interpretação que não pode ser extensiva. Não se trata de restringir o alcance do contrato, mas de lhe dar a estrita interpretação, nos exatos limites do que convencionaram as partes, pois é em função disso que a seguradora calculou o respectivo prêmio.

No caso em exame, os riscos cobertos pelo contrato de seguro são limitados. Logo, apenas pelos riscos contratados deve responder a seguradora, não havendo qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor no conteúdo da cláusula que limita os riscos assumidos.

De rigor, portanto, a improcedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º do CPC, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA